

Die Ablehnung Ein Syrer mit festem Arbeitsvertrag will dauerhaft in Deutschland bleiben. Die Behörden lehnen ab - geben ihm aber einen Rat. Sein Chef sieht in b....

Die Ablehnung; Ein Syrer mit festem Arbeitsvertrag will dauerhaft in Deutschland bleiben. Die Behörden lehnen ab - geben ihm aber einen Rat. Sein Chef sieht in beidem ein Problem für Deutschlands Wirtschaft

Welt am Sonntag

25. April 2021

Copyright 2021 Axel Springer Verlag AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Wirtschaft; S. 37; Ausg. 17

Length: 1046 words

Byline: Christine Haas

Body

Nach fünf Jahren in Deutschland möchte Molham A. Gewissheit haben. Er will wissen, ob er, 30 Jahre alt, aus Syrien geflohen, in Deutschland bleiben darf. Also beantragt er in Berlin, wo er inzwischen lebt, eine sogenannte Niederlassungserlaubnis. Die Anforderungen, da ist er sich sicher, erfüllt er. Er spricht zum Beispiel gut Deutsch, hat einen Job als festangestellter Buchhalter des Touristikunternehmens A&O-Hostels in Berlin, seine Mietwohnung im Stadtteil Lichtenberg kann er selbst finanzieren.

Im September vergangenen Jahres schickte Molham A. seine Dokumente an die Ausländerbehörde. Im März dieses Jahres kam eine Antwort. Der Antrag werde abgelehnt, schreibt das Landesamt für Einwanderung. Der Brief liegt dieser Zeitung vor. Noch muss er nicht fürchten, dass er Deutschland verlassen muss. Seine befristete Aufenthaltsgenehmigung läuft bis nächstes Jahr.

Der Fall zeigt, auf welch schmalen Grat deutsche Behörden sich bewegen, wenn sie abwägen: zwischen persönlichen Schicksalen, dem wirtschaftlichen Nutzen einer Arbeitskraft und möglichen Kosten für das deutsche Sozialsystem.

Die Behörde stört sich daran, dass Molham A.s Arbeitgeber Kurzarbeit angemeldet hat. A. kann seinen Lebensunterhalt nach wie vor selbst bestreiten, wie die zuständige Sachbearbeiterin in dem Schreiben auch bestätigt. Aber, so führt sie aus, das beantragte Kurzarbeitergeld zeige die schwierige wirtschaftliche Situation des Unternehmens. Daher stelle sich die Frage, ob der Arbeitgeber den Job während und nach der Krise garantieren kann. A. sei abhängig von dessen wirtschaftlicher Situation. "Es muss über die Lebensunterhaltssicherung hinaus eine positive Prognose für die Zukunft ermittelt werden können." Das sei leider nicht der Fall.

Als Molham A. das liest, ist er verwirrt, so erzählt er es. Ihm kommt die Erklärung der Behörde seltsam vor. Darf der Aufenthaltsstatus eines Arbeitnehmers derart von der wirtschaftlichen Situation des Arbeitgebers abhängig gemacht werden? Und gilt Kurzarbeit nicht gerade als Zeichen dafür, dass ein Unternehmen durchaus Perspektiven hat? Auch Molham A.s Arbeitgeber hält die Begründung für zweifelhaft. Mehr noch, er sieht ein

Die Ablehnung Ein Syrer mit festem Arbeitsvertrag will dauerhaft in Deutschland bleiben. Die Behörden lehnen ab - geben ihm aber einen Rat. Sein Chef sieht in b....

Problem auf sich zukommen. Ein Problem, das die ohnehin schwierige Suche nach qualifizierten Beschäftigten noch schwieriger macht. Auch deshalb wendet er sich an die Behörde und sucht die Öffentlichkeit.

"Wenn es keine positive Prognose für unsere Branche und im Speziellen für unsere Firma gäbe, wäre überhaupt kein Kurzarbeitergeld gewährt worden", schreibt A.s Chef Oliver Winter, CEO der A&O-Hostels, an die Sachbearbeiterin der Berliner Landesbehörde. Dann wird er grundsätzlich: "Das ist nicht nur eine Demütigung und Geringschätzung des betroffenen Mitarbeiters, sondern aller Mitarbeiter bei A&O und der gesamten Tourismuswirtschaft."

Auch Filiz Polat, migrationspolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion, stellt infrage, dass es mit Gesetz und Rechtsprechung vereinbar ist, aufgrund reiner "Vermutungen über konjunkturelle Entwicklungen und potenzielle Kündigungen" den Nachweis stabiler Einkommensverhältnisse anzuzweifeln. "Die Corona-Pandemie darf hier nicht zu einem Einfallstor werden, Menschen den Zugang zum Aufenthaltsrecht zu erschweren", sagt sie. Das Büro der Berliner Integrationsbeauftragten teilt auf Nachfrage mit, dass einiges dafür spreche, "die Nachhaltigkeit der Lebensunterhaltssicherung in vergleichbaren Konstellationen weiterhin wohlwollend anzunehmen, wenn der Pandemiebezug so eindeutig ist". Das heißt: In Fällen wie diesem sollten Einwanderungsbehörden großzügiger sein.

Doch Fälle wie dieser in Berlin zeigen, wie kompliziert für die Behörden die Abwägung zwischen den Menschen und den Interessen des Staates ist. Eine Niederlassungserlaubnis hat weitreichende Auswirkungen. Sie bedeutet, dass die Antragsteller unbefristet in Deutschland leben dürfen und auch langfristig sämtliche staatlichen Leistungen in Anspruch nehmen können. Zum Beispiel Kindergeld, Wohngeld oder Hartz IV.

"Rein rechtlich gesehen bewegen wir uns hier im Bereich der Gefahrenabwehr", sagt Nima Sarvari, Rechtsanwalt für Einwanderungsrecht bei der international tätigen Kanzlei Fragomen. "Die Behörden müssen kalkulieren, wie groß das Risiko ist, dass ein Antragsteller zu einem Fall für die Sozialkasse wird." Es reiche also nicht, dass jemand aktuell seinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Stattdessen werde im Einzelfall eine Prognose erstellt, wie sicher das auch in ferner Zukunft ist. Einfließen können viele Faktoren: etwa das bisherige Verhalten gegenüber den Behörden, die berufliche Qualifikation oder die Fähigkeit, bei einem möglichen Jobverlust schnell anderswo Fuß zu fassen.

"Die Einwanderungsbehörden haben dabei durchaus ein Interesse daran, Fachkräfte für Branchen zu binden, in denen der Mangel hierzulande groß ist", sagt Adela Schmidt, die mit Sarvari zusammen viele Fälle betreut und Lehrbeauftragte an der Goethe-Universität Frankfurt ist. "IT-Experten zum Beispiel haben sehr gute Aussichten darauf, dass der Auslegungsspielraum der Behörden zu ihren Gunsten ausfällt." Schmidt sagt, die Berliner Behörde würdige in dem Fall nicht ausreichend, dass er sich gut in das Land und speziell den Arbeitsmarkt eingefunden hat. "Er hatte schon nach vier Jahren als Flüchtling einen unbefristeten Arbeitsvertrag", sagt sie. Die Behörde stelle nur auf die Kurzarbeit des Unternehmens ab, dabei erscheine ihr der Fall geradezu als Vorbild einer gelungenen Integrationsleistung.

Die Behörde hat Molham A. eine Hintertür geöffnet. Ihr Schreiben enthält einen Satz, den Unternehmenschef Winter als Empfehlung versteht, sein Angestellter möge sich einen neuen Job suchen, der krisenfester ist. "Sollten Sie die Voraussetzungen erfüllen, können Sie den Antrag auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis erneut stellen", heißt es in dem Brief. Damit ist Winter nicht einverstanden. Er sagt: "Als Buchhalter ist er ja nicht an den Tourismus gebunden. Und wir wissen selbst, wie schwierig es ist, im Accounting gute Mitarbeiter zu finden."

Molham A. sagt: "Ich mag meine Arbeit und möchte nicht wechseln." Er hat Widerspruch gegen die Entscheidung der Behörde eingelegt, seine Firma unterstützt ihn dabei. Er wartet. Er hofft, bald zu wissen, wie seine Zukunft aussieht.

Original Gesamtseiten-PDF

Die Ablehnung Ein Syrer mit festem Arbeitsvertrag will dauerhaft in Deutschland bleiben. Die Behörden lehnen ab - geben ihm aber einen Rat. Sein Chef sieht in b....

Graphic

Mann bei der Arbeit: Molham A. im Berliner Büro von A&O-Hostels

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WSBE-VP1

Subject: ARBEITSVERTRÄGE (90%); PERSONALWIRTSCHAFT (90%); WIRTSCHAFT & WIRTSCHAFTSINDIKATOREN (90%); EINWANDERUNG (89%); FÜHRUNGSKRÄFTE (78%); KÜNDIGUNGEN & ENTLASSUNGEN (76%); POLITIK (76%); ZUWANDERUNGSGESETZ (75%); CORONAVIRUS COVID-19 (62%); EPIDEMIEN (60%); NACHHALTIGKEIT (60%); PANDEMIEN (60%); DEUTSCHER BUNDESTAG (50%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (94%); DEUTSCHLAND (90%); SYRIEN (73%)

Load-Date: April 25, 2021